

1519705-22.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LETICIA DE ASSIS BRUNING

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... do réu, que tinha várias passagens por roubo, etc. Não é comum um indivíduo entrar sozinho no Banco para praticar um roubo. Pelas imagens, viram que o réu aparecia em três crimes ocorridos em agências. Estava com o mesmo boné. O fato dos autos era o terceiro. O réu agia com o mesmo modus operandi. A fotografia do réu Jeferson foi submetida à vítima desses autos e ela o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1519705-22.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519705-22.2021.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

JEFERSON RAIMUNDO DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 44, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 158, §1º, e artigo 61, II, j, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 30 de março de 2021, por volta das 20h30min, em período de calamidade pública, nos termos do Decreto Estadual n. 64.879, de 20-03-2020, na Avenida Nossa Senhora do Sabará, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, constrangeu Mario Peixoto Milhomes, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica no valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Narra a denúncia que "nas circunstâncias acima descritas, JEFERSON ingressou na agência do Banco Itaú, se deslocou até os caixas eletrônicos e se aproximou de Mario, que manuseava o terminal. Ato seguinte, encostou uma pistola na cintura da vítima (imagens fls. 35/36), anunciou assalto e ordenou que digitasse sua senha pessoal e sacasse a quantia de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Subjugada, a vítima digitou sua senha pessoal no terminal, realizou dois saques de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) e entregou o valor total sacado ao denunciado, o qual em seguida deixou o local dos fatos em direção à Avenida Guilherme Belfort Sabino e, após, entrou na Rua José Prado.

Em um segundo momento JEFERSON foi preso pela prática de outro delito no interior da referida agência bancária (cf. relatório policial de fls. 10/38). Após, sua fotografia foi exibida à vítima, a qual o reconheceu fotograficamente (fls. 08) e depois pessoalmente (fls. 51) como o autor dos fatos.

Em solo policial, formalmente interrogado às fls. 53/54, JEFFERSON permaneceu em silêncio.”.

A denúncia foi oferecida às fls. 64/67, no dia 22 de julho de 2021, e recebida às fls. 69/71, no dia 15 de setembro de 2021. O réu foi citado às fls. 88 e apresentou resposta à acusação às fls. 90/91.

Durante a instrução, foi ouvida a vítima Mario Peixoto Milhomes e a testemunha Aristodemos B. Prada, sendo, ao final, o réu interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (gravação em áudio e vídeo). A Defesa, por sua vez, pugnou preliminarmente pela nulidade da audiência de instrução realizada às fls. 90/91. No mérito, pleiteou a absolvição do réu e, subsidiariamente, o reconhecimento do crime de extorsão simples, com aplicação da pena-base no mínimo legal, afastamento da agravante da calamidade pública e afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo (gravação em áudio e vídeo).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, não há irregularidade a ser reconhecida no que tange à audiência realizada às fls. 90/91, uma vez que o réu foi devidamente citado e intimado para a solenidade e não houve habilitação de defensor constituído nos autos até o momento da audiência. Durante o ato processual, houve regular atuação da Defensoria Pública, não tendo havido qualquer oposição do réu em audiência. Na solenidade, foi devidamente apresentada resposta à acusação, tendo havido, assim, preclusão consumativa com relação à nova resposta à acusação apresentada às fls. 92/97.

Não há nulidade, portanto, a ser declarada.

No mérito, a materialidade delitiva foi demonstrada por meio do boletim de ocorrência de fls. 6/7, do auto de reconhecimento pessoal de fls. 51/52, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa e recai sobre o réu.

A vítima Mario Peixoto Milhomes afirmou em Juízo que estava na agência do Banco Itaú, no primeiro caixa do lado direito da entrada do Banco. Havia alguns minutos que fazia um agendamento de boletos. Muito rapidamente, chegou um indivíduo com camisa social e calça jeans, muito bem trajado, com boné na cabeça. Ele abraçou o declarante, cumprimentou-o e logo em seguida puxou da cintura uma pistola e o ameaçou dizendo “colabora comigo que eu não lhe mato. Você abaixa suas mãos e eu vou digitar os valores”. O declarante conversou calmamente com o indivíduo, dizendo que o cartão não era de sua pessoa física, mas da empresa. Ele riu e disse “faça o que estou mandando”. O Banco liberou o valor de 1.500 reais para saque. O indivíduo digitou um saque de 750 reais e fez o declarante colocar a senha, que era o limite. O indivíduo voltou para o menu principal e sacou novamente 750 reais. Nesse momento, o declarante teve uma queda de pressão e disse ao indivíduo que não estava bem. O indivíduo falou então “fica tranquilo que estou terminando”. Depois do saque, ele colocou o dinheiro no bolso, a arma e disse para o declarante não virar de costas. O indivíduo saiu e atravessou a avenida. O declarante ficou dentro do Banco. Ele levou somente os valores que estavam no limite do saque no dia. Na Delegacia de Polícia, o declarante fez o reconhecimento do réu pessoalmente em uma sala com várias pessoas e vários números no peito. O declarante reconheceu o réu com toda certeza. O declarante compareceu na Delegacia duas vezes. Não se lembra se quando fez o boletim de ocorrência reconheceu o réu por fotografia. Estava muito nervoso. Lembra-se de ter visto fotos do réu praticando o crime na agência bancária. Em seguida do depoimento na Delegacia, o Delegado mostrou fotografias que o Banco forneceu. Havia imagens das câmeras de segurança mostrando o rapaz com arma de fogo abordando o declarante. O indivíduo vestia um bonezinho preto de marca, uma camisa social preta e não se lembra da calça, porque não abaixou a cabeça. Ficou paralisado. Olhou bem no rosto dele. Não se lembra se o indivíduo usava máscara. Tomou conhecimento da autoria quando a polícia entrou em contato com o declarante,

afirmando a repetição do crime. Quando saiu do Banco, seu carro estava do outro lado da avenida e fez uma perseguição do indivíduo, por uns 200 metros, quando ele entrou na Rua do Gás e virou à esquerda. Tentou no dia acionar uma viatura, mas não conseguiu. Quando retornou para essa rua, o indivíduo não estava mais. Soube que o indivíduo deixava o veículo nessa rua. Apresentados três indivíduos ao declarante na audiência (sendo o réu o de nº 2), o declarante reconheceu o réu como sendo muito parecido com o autor do delito, apenas não afirmando ter certeza em razão do tempo já decorrido e do fato de o autor de crime estar de boné no dia.

A testemunha Aristodemos B. Prada, policial civil, afirmou em Juízo que estavam investigando um crime de latrocínio praticado em uma agência bancária. Ocorreu um segundo fato na mesma agência, um roubo. Analisando as imagens, verificaram que as armas eram iguais e se tratava da mesma pessoa, com as mesmas roupas. Viram o indivíduo caminhando e entrando em um veículo Space Fox, com placa identificada. Pela placa, foi feita a abordagem de um indivíduo chamado Thiago, na residência dele. Lá, ele contou que o veículo estava na posse de "Jefão", que o tinha comprado. Thiago forneceu o número do telefone de "Jefão". Consultado o setor da polícia, verificaram o nome completo do réu, que tinha várias passagens por roubo, etc. Não é comum um indivíduo entrar sozinho no Banco para praticar um roubo. Pelas imagens, viram que o réu aparecia em três crimes ocorridos em agências. Estava com o mesmo boné. O fato dos autos era o terceiro. O réu agia com o mesmo modus operandi. A fotografia do réu Jeferson foi submetida à vítima desses autos e ela o reconheceu. O latrocínio inicial tinha ocorrido em outro Banco, no Santander. Era próximo do local dos fatos - Banco Itaú. Na investigação do latrocínio, não viram o veículo em que o réu ingressava. Não dava para ver a placa. Quando houve o segundo roubo na mesma agência bancária, verificaram que era a mesma pessoa com as mesmas vestes. Era também o mesmo modus operandi. Nessa vez conseguiram identificar a placa do carro. As imagens do Banco permitiram essa identificação. Teve contato com o réu quando ele foi preso, mas não conversou com ele sobre os fatos.

Em seu interrogatório, o réu JEFERSON RAIMUNDO DE OLIVEIRA negou os fatos narrados na denúncia. Disse que os desconhece e não sabe por que está sendo envolvido nesses fatos.

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Veja-se, pois, que apesar da negativa de autoria do réu, o conjunto probatório é seguro e suficiente para sua condenação pelo crime de extorsão majorado pelo emprego de arma de fogo.

Isso porque a vítima narrou de forma firme e coesa ter sido abordada dentro do Banco Itaú por um indivíduo que portava consigo uma pistola e que a constrangeu a efetuar saques no caixa eletrônico, valor total de R\$ 1.500,00.

A vítima reconheceu o réu, pessoalmente, com toda certeza, na Delegacia de Polícia como sendo o autor do crime. O reconhecimento realizado foi absolutamente válido, conforme se verifica à fl. 51, não havendo qualquer irregularidade que o macule.

A vítima apontou também o réu em Juízo como sendo pessoa muito parecida com o autor do delito (indivíduo de nº 2), ressaltando que apenas não tinha certeza em razão do tempo já decorrido, mas afirmando que o havia reconhecido sem nenhuma dúvida na Delegacia de Polícia.

Importante salientar que a palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um delito patrimonial, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com os agentes (JUTACRIM, vol. 100, p. 250, Rel. Juiz Almeida Braga) e tais delitos costumam ocorrer na clandestinidade. E no caso dos autos a vítima narrou com detalhes como se deu o crime de extorsão. Neste sentido, cite-se o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM 2º GRAU. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº7/STJ. (...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de se admitir a palavra da vítima como fundamento suficiente a ensejar a condenação, especialmente em crimes praticados às escondidas. Precedentes. (...) (STJ, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 660408/MG, 6ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido. j. 29.11.2005, unânime, DJ 06.02.2006, destaquei).

As palavras da vítima foram absolutamente corroboradas pelo depoimento do policial civil Aristodemos Prada, o qual afirmou ter havido repetição do delito, o que possibilitou a identificação do réu. A testemunha confirmou ter havido o emprego de arma de fogo no caso destes autos, a qual era igual a dos outros crimes e ter o réu usado as mesmas roupas nos delitos, inclusive o boné, o que foi captado por câmeras de segurança dos locais.

O depoimento do policial civil também deve, portanto, ser acolhido. Nesse sentido: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência" (HC 73.518-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96).

A prova oral foi uníssona, assim, quanto ao emprego de arma de arma de fogo, devendo ser acolhida a causa de aumento de pena prevista no artigo 158, parágrafo 1º, do Código Penal.

No que tange à circunstância agravante prevista no artigo 61, II, alínea "j", do Código Penal, ressalto que situações de calamidade pública trazem sempre a necessidade de readaptação dos equipamentos públicos governamentais, direcionando-os ao combate, como no caso da pandemia da COVID-19. Isso significa diminuição de vigilância, maiores gastos com o atendimento das demandas urgentes e, por efeito direto, menor poder de polícia do Estado. Além disso, há o todo prejuízo suportado pelo Estado, nestas excepcionais circunstâncias, diante da escassez de recursos decorrente da queda da atividade econômica, fato público e notório, a independer de prova.

Ademais, como se extrai da doutrina, "essa agravante genérica justifica-se pela insensibilidade moral do agente, que não observa os mais mezinhos postulados de fraternidade e de solidariedade humana e se aproveita de situações calamitosas ou de desgraça particular da vítima, que se encontra em posição de inferioridade, para praticar um crime" (MASSON, C. "Código Penal Comentado", 5ª ed., 2017, Ed. Método, pág. 367). Também, nesse sentido, o escólio de Rogério Sanches Cunha (Manual de Direito Penal: parte geral (arts. 1º ao 120), 6ª ed., 2018, Ed. Juspodivm, pág. 486).

Assim, de forma alguma estamos diante de uma situação de responsabilidade penal objetiva, devendo a circunstância agravante da calamidade pública ser devidamente reconhecida.

Logo, havendo prova suficiente a comprovar a autoria e materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação do réu pelo crime de extorsão com emprego de arma de fogo é medida que se impõe.

Respeitando o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, passo a dosagem das penas:

Na primeira fase da dosimetria, verifico que o réu não ostenta maus antecedentes e não há outras circunstâncias judiciais a serem sopesadas em seu desfavor. Desse modo, fixo a pena-base em seu mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias atenuantes incidindo no caso. Está presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, pois o réu é reincidente (cf. certidão de fls. 124/127 – autos nº 1512023-35.2019.8.26.0228). Está presente, também, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, pois o réu praticou o delito de extorsão durante a calamidade pública da pandemia da COVID-19, em momento de isolamento social e vulnerabilidade das vítimas nas ruas, porque diminuído o fluxo de pessoas e o policiamento. O momento era de solidariedade e o réu se aproveitou dele para a prática do crime. Elevo, assim, a pena em 1/3 nesta fase, fixando-a em

5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, não há causas de diminuição de pena a serem consideradas. Está devidamente configurada a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, conforme prova oral produzida em juízo, razão pela qual elevo a pena em 1/3 (um terço) nesta fase, fixando-a, definitivamente, em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Por não haver nos autos informações quanto à situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada pelo réu (extorsão com emprego de arma de fogo), a quantidade de pena aplicada e a reincidência do réu. Ausentes os requisitos do artigo 44 e seguintes do Código Penal.

Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para CONDENAR o réu JEFERSON RAIMUNDO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 158, §1º, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em seu valor mínimo legal.

Verifico, por fim, que houve pedido do Ministério Público de prisão preventiva do réu às fls. 64/65. Assim, diante de tudo quanto acima exposto, pela gravidade em concreto da conduta praticada pelo réu - extorsão com emprego de arma de fogo -; pela reincidência do réu em delito patrimonial, havendo condenação definitiva anterior por roubo também com emprego de arma de fogo (certidão de fls. 124/127 - autos nº 1512023-35.2019.8.26.0228) e, por fim, por haver fato posterior de latrocínio, com sentença condenatória em primeiro grau (fl. 125), reputo necessária a custódia cautelar do réu para garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração criminosa. Decreto-lhe assim a prisão preventiva e não lhe faculto o recurso em liberdade.

Expeça-se o respectivo mandado de prisão.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA